

	Título: Pruebas, presentación al laboratorio		Estándar CALEA: 83.3.2
	Fecha de Expedición: 02 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 1
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

NO APLICA

La Directiva CALEA 83.3.2, que establece los procedimientos para la preservación y remisión de evidencias físicas a laboratorios forenses acreditados, no resulta aplicable a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, en razón de que dicha función corresponde exclusivamente a las instituciones de procuración de justicia, conforme al marco legal vigente en México.

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, quien será auxiliado por las policías únicamente bajo su conducción y mando, asimismo, el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las diligencias de procesamiento, embalaje y entrega de indicios o evidencias deben ser realizadas por peritos o policías de investigación, quienes forman parte de las fiscalías.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, como corporación preventiva, no cuenta con funciones periciales ni de análisis forense, ni tiene la atribución legal para realizar la cadena de custodia más allá de la fase inicial de preservación del lugar de intervención, conforme a los Protocolos Nacionales de Actuación del Primer Respondiente y Cadena de Custodia, emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En consecuencia, la DSPM no remite directamente evidencias a laboratorios forenses, ni es responsable de su resguardo técnico, análisis ni aseguramiento posterior a la entrega a la autoridad ministerial competente, tales procedimientos son atribución exclusiva de las fiscalías, a través de sus direcciones de servicios periciales o laboratorios especializados acreditados.

Por lo tanto, la Directiva CALEA 83.3.2 no es aplicable a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al tratarse de una disposición destinada a organismos con funciones forenses y de procuración de justicia, ajenas al ámbito de competencia de esta institución preventiva municipal.